LAIN-LAIN

1. DIREKSI PEKERJAAN

1.1 Pejabat yang mewakili **PERUSAHAAN** selaku Direksi Pekerjaan

PERUSAHAAN (Penandatangan **KONTRAK** ini) menunjuk **(jabatan)** untuk bertindak sebagai wakil **PERUSAHAAN** selaku Direksi Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pengawasan **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK**.

1.2 Wakil **KONTRAKTOR**

KONTRAKTOR menunjuk seorang Pimpinan Pelaksana Pekerjaan untuk mewakili **KONTRAKTOR** dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan **PERUSAHAAN** dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**.

2. KORESPONDENSI

2.1 Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan **KONTRAK** akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. **PERUSAHAAN**:

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan
U.p. Executive GM Regional Kalimantan (apabila otorisasi GM)
U.p. (pejabat penandatanganan kontrak)
(lokasi fungsi)
Jalan Yos Sudarso No. 148, Karang Jati, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76123
Telepon : 0542 -7524525 **(no tlp fungsi)**

b. **KONTRAKTOR**:

(Pelaksana Pekerjaan)
U.p. (**Pimpinan)**
(Alamat Perusahaan)
Telepon No :

2.2 Dalam hal korespondensi yang disampaikan **KONTRAKTOR** dimaksudkan untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam **KONTRAK**, maka korespondensi harus disampaikan oleh **KONTRAKTOR** langsung kepada **PERUSAHAAN** (penandatangan **KONTRAK** ini) dengan alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

PERUSAHAAN:

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan
U.p. Executive GM Regional Kalimantan (apabila otorisasi GM)
U.p.(pejabat penandatanganan kontrak)
(lokasi fungsi)
Jalan Yos Sudarso No. 148, Karang Jati, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76123
Telepon : 0542 -7524525 **(no tlp fungsi)**

2.3 **PARA PIHAK** akan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

apabila terjadi perubahan alamat atau tempat, pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa dibuat amendemen terhadap **KONTRAK** ini dan menjadi lampiran **KONTRAK** yang mengikat **PARA PIHAK**.

3. PENILAIAN KINERJA KONTRAKTOR

3.1 Penerapan penilaian kinerja **KONTRAKTOR** mengacu pada Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa No. B5-005/I00100/2019-S9 revisi 0 tanggal 01 Agustus 2019.

3.2 Sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang berlaku berdasarkan ketentuan ini adalah berdasarkan sistem Poin Penghargaan dan Poin Pelanggaran yang dikumpulkan oleh **KONTRAKTOR** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** dalam melaksanakan **PEKERJAAN** di **LOKASI PEKERJAAN**.

3.3 Pemberian penghargaan dan sanksi kepada **KONTRAKTOR** berlaku pada seluruh rangkaian yang meliputi:

a. Masa Penyelesaian Lingkup Pekerjaan.
b. Atau pada setiap saat setelah diketahui secara nyata telah terjadi pelanggaran atau prestasi oleh **KONTRAKTOR**.

3.4 Hal-hal yang dapat mempengaruhi reputasi **KONTRAKTOR** disebutkan secara detail pada Pasal 10 Lampiran ini.

3.5 Penilaian diberikan berdasarkan poin plus (+) dan minus (-), serta dibedakan berdasarkan Kelompok Hijau, Kelompok Kuning, Kelompok Merah dan Kelompok Hitam.

3.6 Setiap penilaian positif, akan menaikkan potensi **KONTRAKTOR** untuk mendapatkan prioritas diundang dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan **PERUSAHAAN**.

3.7 Pelanggaran ketentuan ini yang dilakukan atau melibatkan para **PERSONIL KONTRAKTOR** akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN**.

3.8 Metode pemberian penghargaan dan sanksi berlaku di lingkungan **PERUSAHAAN** untuk seluruh Indonesia.

3.9 Sistem akan menyampaikan informasi mengenai telah terpenuhinya poin penghargaan dan/atau pelanggaran sesuai kelompoknya (hijau, kuning, merah, hitam).

4. PENGELOMPOKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

4.1 **HIJAU** adalah apabila **KONTRAKTOR** mendapat akumulasi sampai dengan poin -30 (minus tiga puluh). Untuk kemudian **KONTRAKTOR** akan menjadi prioritas dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PERUSAHAAN**.

4.2 **KUNING** adalah apabila **KONTRAKTOR** mendapat akumulasi dari poin -31 (minus tiga puluh satu) sampai dengan poin -90 (minus sembilan puluh). Untuk kemudian **KONTRAKTOR** tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PERUSAHAAN** tetapi tidak menjadi prioritas dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PERUSAHAAN**.

4.3 **MERAH** adalah apabila **KONTRAKTOR** mendapat akumulasi poin lebih kecil dari -90 (minus sembilan puluh). Untuk kemudia **KONTRAKTOR** tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dimasukkan ke dalam sistem (berlaku untuk Penyedia Barang/Jasa, pemilik dan/atau pengurusnya).

4.4 **HITAM** adalah apabila **KONTRAKTOR** melakukan hal sebagai berikut:

a. Terindikasi berdasarkan hasil verifikasi/klarifikasi dan/atau investigasi **PERUSAHAAN** melakukan Fraud; dan/atau

b. Terbukti melalui hasil investigasi **PERUSAHAAN** menyebabkan kejadian major accident dan/atau fatality (korban meninggal dunia).

Untuk kemudian **KONTRAKTOR** tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai Penyedia Barang/Jasa terdaftar dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya untuk selamanya di lingkungan **PERUSAHAAN** (berlaku untuk Penyedia Barang/Jasa, pemilik dan/atau pengurusnya).

5. PENGATURAN KONTRAKTOR YANG DIKENAKAN SANKSI HITAM DAN MERAH (bukan karena akumulasi poin kinerja).

5.1 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat **KONTRAKTOR** berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan **KONTRAKTOR** tersebut.

5.2 Sanksi Merah/Hitam Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan **KONTRAKTOR** berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat **KONTRAKTOR**.

5.3 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** yang adalah Perusahaan Induk, tidak berlaku untuk Anak Perusahaan **KONTRAKTOR**.

5.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Anak Perusahaan **KONTRAKTOR** tidak berlaku untuk **KONTRAKTOR** yang adalah Perusahaan Induk.

5.5 Perluasan Sanksi Hitam

Sanksi Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** disalah satu unit bisnis grup **PERUSAHAAN**, berlaku juga secara langsung di seluruh unit bisnis lainnya di lingkungan **PERUSAHAAN** dan seluruh Anak Perusahaan **PERUSAHAAN**/ Perusahaan Terafiliasi **PERUSAHAAN** baik di Hilir (*Downstream*) maupun di Hulu (*Upstream*) yang menggunakan mekanisme pembebanan biaya bersifat *non-cost recovery*.

6. PENGATURAN TERHADAP PENERIMA SANKSI

6.1 Apabila **KONTRAKTOR** dalam **JANGKA WAKTU KONTRAK** terkena sanksi Kelompok merah, maka:

a. **KONTRAKTOR** wajib menyelesaikan **PEKERJAAN**.

b. **KONTRAKTOR** akan dibatalkan keikutsertaannya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan **PERUSAHAAN** yang sedang berlangsung sepanjang belum dinyatakan lulus Prakualifikasi.

c. Apabila terdapat pelanggaran berikutnya maka dapat masuk ke Kelompok Hitam.

6.2 Apabila **KONTRAKTOR** dalam **JANGKA WAKTU KONTRAK** terkena sanksi Kelompok Hitam, maka:

a. **PEKERJAAN** dapat diselesaikan atau dapat diberhentikan dengan pertimbangan khusus dari pejabat penandatangan Kontrak/ Perjanjian.

b. **KONTRAKTOR** akan dibatalkan keikutsertaannya dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan **PERUSAHAAN** yang sedang berlangsung sepanjang kontrak / perjanjian belum ditandatangani.

7. KOREKSI POIN PENGHARGAAN/PELANGGARAN TERKAIT STATUS SANKSI KONTRAKTOR

Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan/sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.

8. TABEL PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Tabel Penilaian Kinerja

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
I	**TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**	
1.	Mendaftar dalam Pemilihan Penyedia dan dinyatakan lulus tahap penilaian kualifikasi umum dan khusus (jika ada). (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+ 3
2.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi. (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+ 3
3.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan HSSE *Plan.* (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+ 3
4.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi komersial. (*) Hal ini berlaku untuk pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+ 3
5.	Ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak dan telah menandatangani Kontrak.	+ 10
6.	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran dengan memberikan keterangan tertulis.	-10
7.	Terlambat menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran sehingga tidak dapat diterima oleh Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.	-10
8.	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis.	-20
9.	Tidak menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran. (*) Hal ini berlaku apabila Dokumen Tender mensyaratkan kehadiran dalam pembukaan Dokumen Penawaran.	-10
10.	Tidak menghadiri undangan Rapat Pemilihan Penyedia (antara lain pre-bid meeting, klarifikasi, negosiasi, dll) tanpa penjelasan tertulis yang dapat diterima oleh Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.	-15

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
	(*) khusus pengenaan sanksi terkait kewajiban kehadiran saat *pre- bid meeting* hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah diatur tegas dalam Dokumen Tender.	
11	Tidak menghadiri undangan Rapat Pemilihan Penyedia (antara lain pre-bid meeting, klarifikasi, negosiasi, dll) dengan memberikan penjelasan tertulis yang dapat diterima oleh Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.	-5
12.	Tidak memberikan penjelasan/tanggapan secara tertulis pada waktu yang ditetapkan oleh oleh Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan dalam rangka pelaksanaan pemilhan Penyedia.	-10
13.	Terlambat menghadiri pelaksanaan negosiasi manual.	-5
14.	Terlambat menyampaikan Dokumen Penegasan Penawaran setelah negosiasi beserta rincian (apabila dipersyaratkan) sesuai ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender.	-10
15.	Terlambat menandatangani Kontrak sesuai jadwal yang ditentukan dalam Dokumen Tender tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima.	-15
16.	Peserta Pemilihan mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar.	-30
17.	Peserta Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan.	-30
18.	Calon Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penunjukan Pemenang.	-30
19.	Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai Pemenang.	-60
II	**TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN**	
1.	Spesifikasi dan *delivery time* Barang/Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakan sebagai berikut: Untuk Pengadaan Barang: 1) Peniaian kinerja dilaksanakan saat pembuatan *Goods Receipt* (GR) 2) Dalam hal pengadaan barang dengan syarat penyerahan *partial delivery* atau *Call Of Order* (COO) dan barang tersebut bukan merupakan kesatuan yang saling terkait, maka Penilaian Kinerja dilaksanakan pada setiap pembuatan *Goods Receipt (GR) partial* maupun *Final* GR 3) Dalam hal pengadaan dengan metode *e-Purchasing* melalui *Sistem Catalog* maka Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk setiap *COO* kepada Pelaksana OA *Catalog* atau setiap Order kepada Pelaksana Kontak *e-Catalog;* Untuk Pengadaan Jasa: 1) Peniaian kinerja dilaksanakan saat pembuatan *Sevice Acceptance* (SA) Final	+5

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
	Dalam hal pengadaan dengan metode *e-Purchasing* melalui Sistem Catalog maka Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk setiap COO kepada Pelaksana OA *Catalog* atau setiap Order kepada Pelaksana Kontak *e-Catalog;*	
2.	Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah ≥ 90%.	+10
3.	Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah < 90%.	-30
4.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak, namun belum mencapai denda maksimal. (*) Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada butir nomor II. 1 di atas	-15
5.	Terlambat menyerahkan Jaminan terkait Pengadaan Barang/Jasa (apabila dipersyaratkan).	-30
6.	Terlambat menyampaikan penyesuaian atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal terdapat perubahan Kontrak.	-30
7.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan telah mencapai denda maksimal. (*) Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada butir nomor II. 1 di atas.	-30
8.	Melaksanakan pekerjaan yang performance-nya tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, namun FPP masih mentolerir pekerjaan tersebut.	-30
9.	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggungjawabnya langsung/ yang di subcontract-kan) dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain: Medical Treatment Cases/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (restricted work days atau transfer to another job). b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah: 1 ≤ tumpahan minyak < 5 Bbls. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar: USD 10.000 ≤ Property Damage < USD 100.000.	-45
10.	Tidak menyelesaikan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.	-60
11.	Tidak melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama masa pemeliharaan.	-60
12.	Tidak melaksanakan pelayanan purna jual (after sales service) pada masa garansi.	-60
13.	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut:	-60

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
	a. Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori "Hari kerja hilang (Day away from work)". b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah: 5 ≤ tumpahan minyak < 15 Bbls. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar USD 100.000 ≤ Property Damage < USD 1.000.000.	
III	**JENIS PELANGGARAN YANG LANGSUNG DIKENAKAN SANKSI MERAH/HITAM**	
1.	Penyedia Barang/Jasa sedang berada dalam sengketa/perselisihan dengan Pertamina Grup *(non-cost recovery)* di Pengadilan / Badan Penyelesaian Sengketa Lain (Arbitrase / Mediasi).	Merah
2.	Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham dari Pelaksana Kontrak ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.	Merah
3.	Pelaksana Kontrak mempekerjakan pekerja Pertamina, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.	Merah
4.	Pelaksana Kontrak mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.	Merah
5.	Pelaksana Kontrak wanprestasi sehingga Kontrak diputus secara sepihak.	Merah
6.	Pelaksana Kontrak terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya *fatality* (meninggal dunia) / kebakaran yang berakibat kerugian ≥ US$ 1 juta / pencemaran lingkungan melebihi 15 Bbl atau kerugian lain ≥ US$ 1 juta (baik yang berada dalam tanggung jawabnya langsung maupun yang di *subcontract*-kan).	Hitam
7.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa secara nyata melakukan kolusi, korupsi, suap dan gratifikasi dalam bentuk dan cara apapun kepada Pekerja / Pejabat / Keluarga.	Hitam
8.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa secara nyata melakukan persekongkolan dengan Peserta Pemilihan lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pemilihan Penyedia sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.	Hitam
9.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa membuat dan/atau memalsukan dan/atau mengubah dan/atau memanipulasi antara lain namun tidak terbatas pada: 1) Data; dan/atau 2) Dokumen; dan/atau 3) Surat keterangan lain. yang disampaikan kepada Pertamina maupun Anak Perusahaan Pertamina dan Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang *non-cost recovery*, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (tahap Perencanaan /Registrasi/*Update* data/Pemiihan Penyedia/Pelaksanaan Kontrak, dll)	Hitam

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
10.	Pengurus/Pemilik Modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap*/inkracht* yang berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan Pertamina	Hitam
11.	Dinyatakan bangkrut/pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Kasasi	Hitam
12.	Memasok barang/melaksanakan pekerjaan fiktif.	Hitam
13	Memasok barang palsu/rekondisi.	Hitam

2. Penggolongan Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan Kinerja

NO	KATEGORI	POIN KINERJA	KETERANGAN
1	HIJAU	≥ - 30	Dapat mengikuti pemilihan Penyedia di lingkungan Pertamina Grup *(selain cost recovery)*
2	KUNING	-30 > x ≥ -90	Dapat mengikuti pemilihan Penyedia di lingkungan Pertamina Grup *(selain cost recovery)*
3	MERAH	< -90	Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak Sanksi dimasukkan ke dalam sistem (berlaku untuk Penyedia Barang/Jasa.
4	HITAM		1. Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 2 (tahun) tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 tahun kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut beserta pemilik dan/atau pengurusnya. 2. Apabila dalam masa percobaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi Hitam karena Fraud terbukti melakukan kesalahan lain yang termasuk dalam kategori Fraud, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan Sanksi pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalan DPT

9. DOKUMEN PENGADAAN

1. Dasar pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam **KONTRAK** ini adalah:

a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) "**judul**";
b. *Bill of Quantity* (BoQ) **"judul**";
c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No. tanggal 2022;
d. Berita Acara Harga Timpang No. tanggal Maret 2022;
e. Surat dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** tanggal Maret 2022 perihal Penegasan Negosiasi;
f. Surat dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** No. tanggal 2022 perihal Pemberitahuan Pemenang Pekerjaan;
g. Surat dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** No. tanggal 2022 perihal Kesanggupan Pelaksanakan Pekerjaan;
h. Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) Pekerjaan Unit Rate Rumah Dinas Perusahaan, Kantor dan Fasilitas Penunjang Pertamina Balikpapan – Kalimantan Timur Nomor SP3MK-005/PND900000/2022-S0 tanggal 30 Maret 2022. (apabila menggunakan SP3MK)

Dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut "**DOKUMEN PENGADAAN**" dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK**.

2. Apabila terdapat pengertian/penafsiran yang berbeda antara **KONTRAK** termasuk perubahan-perubahannya dengan **DOKUMEN PENGADAAN**, maka ketentuan dalam **KONTRAK** yang berlaku sebagai dasar penyelesaian pekerjaan.
3. Apabila terdapat pengertian/penafsiran yang berbeda antara dokumen-dokumen yang termasuk dalam **DOKUMEN PENGADAAN**, maka **PERUSAHAAN** akan menentukan dokumen mana yang berlaku.